

KAMERA SİSTEMLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

HİZMET VEREN:

Tepenet Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi

Vergi Dairesi: İnegöl Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No: 8391299063

ABONE:

Adı Soyadı / Unvanı:

T.C. Kimlik / Vergi No:

Adres:

1. TARAFLAR

1.1. Hizmet Veren: Tepenet Teknoloji ve Güvenlik Sistemleri Limited Şirketi (Vergi Dairesi: İnegöl Vergi Dairesi, Vergi Kimlik Numarası: 8391299063). İşbu sözleşmede kısaca "HİZMET VEREN" olarak anılacaktır.

1.2. Abone: Abone'nin adı soyadı, T.C. kimlik numarası ve tebligat adresi, işbu sözleşmenin imzalanması sırasında bu maddeye işlenecek ve imza altına alınacaktır. İşbu sözleşmede kısaca "ABONE" olarak anılacaktır.

1.3. Hizmet Veren ve Abone, işbu sözleşmede ayrı ayrı "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

2.1. Sistem: Abone'ye ait taşınmazda kurulan; kamera, kayıt cihazı (NVR/DVR), sabit disk, monitör, kablolama, ağ ekipmanı, yazılım ve mobil uygulamadan oluşan bütünü ifade eder.

2.2. Abonelik: Kurulum, uzaktan erişim, görüntü kaydının saklanması, periyodik bakım ve teknik destek hizmetlerinin bütünü ifade eder.

2.3. Kontrol Merkezi: Hizmet Veren'in sistemin izlenmesi, kayıtların yönetilmesi ve teknik desteğin sağlanması amacıyla kullandığı merkezi ifade eder.

2.4. Ekipman: Sistemin çalışması için gerekli her türlü donanım ve cihazı ifade eder.

2.5. Hizmet Bedeli: Abonelik karşılığında Abone tarafından ödenmesi kararlaştırılan bedeli ifade eder.

2.6. Teknik Şartname: Sözleşme ekinde yer alan, sistemin teknik niteliklerini ve ekipman listesini gösteren belgeyi ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu sözleşmenin konusu, Hizmet Veren tarafından Abone'ye ait taşınmazda kamera ve güvenlik sisteminin kurulması, devreye alınması ve bu sisteme ilişkin abonelik hizmetlerinin sunulması ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3.2. Sözleşmenin eki olan Teknik Şartname, Ekipman Listesi ve Abonelik Bedeli Formu işbu sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.

3.3. İşbu sözleşme, özel hukuk hükümlerine tabi bir hizmet sözleşmesi olup; Abone'nin tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un emredici hükümleri saklıdır.

4. HİZMETİN KAPSAMI VE TEKNİK NİTELİKLERİ

4.1. Hizmet Veren, Teknik Şartname'de belirtilen kamera ve güvenlik sistemini temin eder, kurar, yapılandırır ve devreye alır.

4.2. Abonelik kapsamında sunulacak hizmetler şunlardır:

- Uzaktan canlı görüntüleme ve mobil uygulama erişimi,
- Görüntü kayıtlarının sistem üzerinde ve/veya bulut ortamında saklanması,
- Periyodik bakım ve yazılım güncellemeleri,
- Teknik destek ve arıza müdahalesi,
- Talep halinde kayıtların belirli süreyle arşivlenmesi.

4.3. Hizmet Veren, planlı bakım ve mücbir sebepler hariç olmak üzere yıllık ortalama yüzde doksan dokuz virgül beş oranında sistem erişilebilirliği taahhüt eder.

4.4. Sistemin teknik nitelikleri, kamera sayısı, çözünürlük, kayıt saklama süresi ve benzeri ayrıntılar Teknik Şartname'de belirtilmiştir.

4.5. Hizmet Veren, hizmetin ifası için gerekli yazılım ve lisansları sağlar; Abone'ye bunların kullanımı için sözleşme süresiyle sınırlı, devredilemez bir kullanım hakkı tanır.

5. KURULUM, DEVREYE ALMA VE TESLİM

- 5.1. Sistemin kurulum yeri ve tarihi, taraflarca imzalanacak Kurulum Planı ile belirlenir.
- 5.2. Abone, kurulumun yapılabilmesi için gerekli elektrik, internet bağlantısı, montaj yüzeyi ve fiziksel koşulları sağlar; kurulum alanına erişim kolaylığı gösterir.
- 5.3. Kurulum tamamlandığında sistem devreye alınır, test edilir ve taraflarca Teslim Tutanağı imzalanır. Teslim Tutanağı'nın imzalanması ile sistemin ayıpsız olarak teslim edildiği karine olarak kabul edilir.
- 5.4. Kurulum sırasında Abone'nin sağladığı bilgi ve belgelerdeki hatalardan doğan gecikme ve ek maliyetlerden Abone sorumludur.

6. ABONELİK BEDELİ, FATURA VE ÖDEME

- 6.1. Abonelik bedeli, kurulum bedeli ve varsa ek hizmet bedelleri, sözleşme ekinde yer alan Abonelik Bedeli Formu'nda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
- 6.2. Abonelik bedeli, taraflarca kararlaştırılan ödeme dönemlerinde faturalandırılır. Faturalar, Abone'nin sözleşmede belirtilen tebligat adresine veya elektronik fatura sistemine gönderilir.
- 6.3. Ödemeler, fatura tarihinden itibaren Abonelik Bedeli Formu'nda belirtilen süre içinde yapılır. Ödemenin gecikmesi halinde Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen avans faizi oranında gecikme faizi uygulanır.
- 6.4. İki fatura dönemine ilişkin bedelin süresi içinde ödenmemesi halinde Hizmet Veren, Abone'ye yazılı bildirimde bulunarak hizmeti geçici olarak askıya alabilir. Askıya alma süresince doğan abonelik bedelleri muacceliyetini korur.
- 6.5. Abone, ödemeye ilişkin itirazlarını fatura tarihinden itibaren yedi (7) gün içinde yazılı olarak bildirir; bu süre içinde yapılmayan itirazlar kayda geçirilmez.

7. HİZMET VERENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 7.1. Hizmet Veren, sistemi ve abonelik hizmetlerini özenle, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde sunar.
- 7.2. Hizmet Veren, sistemin ilk kurulumunu, periyodik bakımını, yazılım güncellemelerini ve arıza onarımını yapar.
- 7.3. Planlı bakım ve sistem güncellemeleri nedeniyle oluşacak hizmet kesintilerini makul süre önce Abone'ye bildirir.
- 7.4. Hizmet Veren, sistemin işleyişine ilişkin kayıtları güvenli şekilde tutar ve Abone'nin talebi halinde ilgili kayıtları paylaşır.
- 7.5. Abone'nin sözleşmeye aykırı kullanımının tespiti halinde Hizmet Veren, hizmeti askıya alma ve sözleşmeyi feshetme hakkını haizdir.
- 7.6. Hizmet Veren, Abone'nin açık talimatı olmadan sistem üzerinde Abone'ye ek maliyet doğuracak değişiklik yapmaz.

8. ABONENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

- 8.1. Abone, abonelik bedelini ve diğer bedelleri zamanında ve eksiksiz öder.
- 8.2. Abone, Ekipmanı korur; Ekipmana üçüncü kişilerce zarar verilmesini önlemek için makul önlemleri alır. Abone'nin kusurundan kaynaklanan hasarların onarım bedeli Abone'ye aittir.
- 8.3. Abone, sistemi hukuka uygun amaçlarla kullanır. Kamera kayıtlarının kişilik haklarını ihlal edecek, özel hayatın gizliliğini zedeleyecek veya suç teşkil edecek şekilde kullanılmasından münhasıran Abone sorumludur.
- 8.4. Abone, Ekipmanın yerini Hizmet Veren'in yazılı onayı olmadan değiştirmez, sisteme üçüncü kişileri müdahale ettirmez, sistem şifrelerini üçüncü kişilerle paylaşmaz.
- 8.5. Abone, sistemde meydana gelen arıza ve aksaklıkları derhal Hizmet Veren'e bildirir; bildirimde bulunmaması nedeniyle doğan zararlardan Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.
- 8.6. Abone, taşınmazın mülkiyet veya zilyetliğinde meydana gelen değişiklikleri ve tebligat adresindeki değişiklikleri yazılı olarak Hizmet Veren'e bildirir.

9. GÖRÜNTÜ VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

- 9.1. Kamera sistemi aracılığıyla elde edilen görüntü ve kişisel veriler bakımından veri sorumlusu Abone'dir. Hizmet Veren, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri işleyen sıfatıyla ve yalnızca Abone'nin talimatları doğrultusunda hareket eder.
- 9.2. Abone, kamera kayıtlarıyla ilgili olarak 6698 sayılı Kanun uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek, kayıt alanına giren kişileri bilgilendirmek ve hukuka uygun işleme koşullarını sağlamakla yükümlüdür.
- 9.3. Görüntü kayıtları, Teknik Şartname'de belirtilen süre boyunca saklanır; bu sürenin sonunda otomatik olarak silinir veya anonim hale getirilir.
- 9.4. Hizmet Veren, kayıtlara yalnızca bakım, arıza giderme ve teknik destek amacıyla ve Abone'nin talimatı doğrultusunda erişir. Bu erişimler loglanır ve Abone'nin talebi halinde Abone ile paylaşılır.
- 9.5. Taraflar, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini ve erişilmesini önlemek amacıyla idari ve teknik tedbirleri alır; veri ihlali halinde birbirlerini derhal bilgilendirir.
- 9.6. Abone, Hizmet Veren'e ait sistem ve kayıt altyapısında tutulan verilerin sözleşmenin sona ermesinden itibaren makul süre içinde teslim alınmasını talep edebilir; aksi halde veriler silinir veya anonim hale getirilir.

10. GİZLİLİK

- 10.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında öğrendikleri ticari sır, müşteri bilgisi, teknik bilgi ve diğer gizli bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmaz, kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmaz.

10.2. Gizlilik yükümlülüğü, sözleşmenin sona ermesinden itibaren beş (5) yıl süreyle devam eder.

10.3. Kanuni zorunluluk veya yetkili mercilerin talebi üzerine yapılan açıklamalar gizlilik ihlali sayılmaz.

11. HİZMET SÜREKLİLİĞİ, KESİNTİ VE BAKIM

11.1. Hizmet Veren, sistemin kesintisiz ve verimli çalışması için gerekli bakım, onarım ve güncelleme çalışmalarını yürütür.

11.2. Planlı bakım çalışmaları, makul süre önce Abone'ye bildirilir.

11.3. Elektrik kesintisi, internet altyapısı sorunları, abone kaynaklı müdahaleler ve mücbir sebeplerden kaynaklanan hizmet kesintilerinden Hizmet Veren sorumlu değildir.

11.4. Hizmet kesintisi halinde Abone, kesintinin başlangıcından itibaren makul süre içinde Hizmet Veren'e bildirimde bulunur.

12. ARIZA BİLDİRİMİ VE TEKNİK DESTEK

12.1. Abone, arıza ve aksaklıkları Hizmet Veren'in çağrı merkezi, e-posta veya mobil uygulama üzerinden bildirir.

12.2. Hizmet Veren, bildirim takiben en kısa sürede müdahalede bulunur; yerinde müdahale gerektiren hallerde makul süre içinde sisteme erişim sağlar.

12.3. Abone kaynaklı hatalardan veya Abone'nin sisteme yaptığı müdahalelerden kaynaklanan arızaların giderilmesi ücrete tabidir.

13. EKİPMANIN MÜLKİYETİ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ

13.1. Ekipmanın mülkiyeti, taraflarca kararlaştırılan modele göre belirlenir. Kurulum bedelinin Abone tarafından ödenmesi halinde Ekipmanın mülkiyeti Abone'ye geçer; kiralama modelinin benimsenmesi halinde mülkiyet Hizmet Veren'de kalır ve Ekipman sözleşmenin sona ermesinde Hizmet Veren'e iade edilir.

13.2. Abone, Hizmet Veren'in yazılı onayı olmadan Ekipmanı satamaz, devredemez, üzerinde üçüncü kişiler lehine hak tesis edemez.

13.3. Sistem yazılımı, mobil uygulama ve ilgili lisanslar Hizmet Veren'e veya lisans verenlerine aittir. Abone, bunları yalnızca sözleşme süresi boyunca ve sözleşme amacıyla kullanabilir.

14. CEZAI ŞART VE TEMERRÜT

14.1. Abone'nin sözleşmeyi haklı bir sebep olmaksızın süresinden önce feshetmesi halinde, kalan abonelik süresine ilişkin abonelik bedellerinin tamamı cezai şart olarak muaccel hale gelir.

14.2. Abone'nin ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde Hizmet Veren, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nda öngörülen avans faizi oranında gecikme faizi talep etme hakkını haizdir.

14.3. Hizmet Veren'in hizmeti Abone'nin kusuru nedeniyle ifa edememesi halinde, Abone'nin ödemekle yükümlü olduğu bedellerde indirim yapılmaz.

15. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

15.1. İşbu sözleşme, imza tarihinden itibaren bir (1) yıl süreyle akdedilmiştir.

15.2. Taraflardan biri, sözleşmenin bitiminden en az otuz (30) gün önce yazılı olarak fesih bildiriminde bulunmazsa sözleşme, aynı koşullarla bir (1) yıl süreyle yenilenir.

15.3. Hizmet bedeli, yenileme dönemlerinde taraflarca ayrıca kararlaştırılan oranda artırılabilir; artırıma ilişkin mutabakat sağlanamazsa Hizmet Veren, yeni dönem bedelini makul oranda uygulayabilir.

16. FESİH VE CAYMA HAKKI

16.1. Taraflar, işbu sözleşmeyi otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla feshedebilir.

16.2. Taraflardan birinin sözleşmeye esaslı aykırılık teşkil eden davranışı halinde diğer taraf, aykırılığın giderilmesi için uygun bir süre verir; aykırılığın verilen süre içinde giderilmemesi halinde sözleşmeyi derhal feshedebilir.

16.3. Abone'nin tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır. Mesafeli sözleşme kapsamında akdedilen sözleşmelerde Abone, teslim tarihinden itibaren on dört (14) gün içinde gerekçe göstermeksizin cayma hakkını kullanabilir. Cayma halinde, ifa edilmiş hizmete ilişkin bedeller ve kurulum bedeli hariç olmak üzere peşin ödenen tutarlar Abone'ye iade edilir.

16.4. Sözleşmenin sona ermesi halinde Abone, Hizmet Veren'e ait Ekipmanı sözleşmede belirtilen koşullarla iade eder ve Hizmet Veren'e ait sistem erişimlerinin kapatılmasını talep edebilir.

17. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

17.1. Hizmet Veren'in sorumluluğu, sözleşmenin ifasıyla doğrudan ilgili ve öngörülebilir zararlarla sınırlıdır.

17.2. Dolaylı zararlar, kâr kaybı, veri kaybı, itibar kaybı ve üçüncü kişilerin talepleri, Hizmet Veren'in ağır ihmalden kaynaklanmadıkça tazmin edilmez.

17.3. Kamera kayıtlarının doğal afet, siber saldırı, elektrik kesintisi, altyapı arızası gibi Hizmet Veren'in kontrolü dışındaki nedenlerle kaybolması veya erişilemez hale gelmesi halinde Hizmet Veren sorumlu tutulamaz.

18. MÜCBİR SEBEP

- 18.1.** Doğal afet, salgın hastalık, savaş, seferberlik, grev, lokavt, resmi makam kararları, enerji ve iletişim altyapısındaki kesintiler ile tarafların kontrolü dışındaki benzeri haller mücbir sebep sayılır.
- 18.2.** Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınır, mücbir sebebin sona ermesinden itibaren edimler kaldığı yerden ifa edilir.
- 18.3.** Mücbir sebebin otuz (30) günden fazla sürmesi halinde taraflardan her biri sözleşmeyi tazminat talep etmeksizin feshedebilir.

19. TEBLİGAT VE BİLDİRİM USULÜ

- 19.1.** Taraflar, işbu sözleşmede belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul eder.
- 19.2.** Adres değişikliği yazılı olarak bildirilmediği sürece, eski adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır.
- 19.3.** Taraflar arasındaki bildirimler yazılı, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta ile, KEP ile veya güvenli elektronik imza ile yapılır. Günlük operasyonel bildirimler için e-posta ve mobil uygulama bildirimleri kullanılabilir.

20. DELİL SÖZLEŞMESİ VE KAYITLAR

- 20.1.** Taraflar, Hizmet Veren'in tuttuğu sistem kayıtlarının, erişim loglarının, faturaların, elektronik kayıtların ve muhasebe kayıtlarının, işbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında kesin delil teşkil edeceğini kabul eder.
- 20.2.** Hizmet Veren'in elektronik ortamda tuttuğu kayıtların doğruluğuna itiraz eden taraf, itirazını yazılı delillerle ispatla yükümlüdür.

21. DEVİR YASAĞI

- 21.1.** Abone, işbu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını, Hizmet Veren'in yazılı onayı olmadan kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez.
- 21.2.** Hizmet Veren, sözleşmeyi bir bütün halinde üçüncü kişilere devretme hakkını haizdir; bu halde Abone'ye otuz (30) gün önce yazılı bildirimde bulunulur.

22. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

- 22.1.** İşbu sözleşmeye Türk hukuku uygulanır.
- 22.2.** İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda Bursa ili İnegöl ilçesindeki Mahkemeler, İstanbul Levent, İstanbul Ataşehir, Konya Karatay, Ankara Çankaya Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir. Abone'nin tüketici sıfatını haiz olduğu hallerde 6502 sayılı Kanun uyarınca Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerinin yetkisi saklıdır.

23. YÜRÜRLÜK

- 23.1.** İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve sözleşmenin ekleri ile birlikte bir bütün teşkil eder.
- 23.2.** Sözleşmede yapılacak değişiklikler, yazılı olarak ve tarafların yetkili temsilcilerinin imzasıyla geçerlilik kazanır.
- 23.3.** İşbu sözleşme, aşağıda belirtilen eklerden oluşmaktadır:

- Ek-1: Teknik Şartname ve Ekipman Listesi,
- Ek-2: Abonelik Bedeli ve Ödeme Planı,
- Ek-3: Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Metni.

İşbu sözleşme 23 (yirmi üç) maddeden ibaret olup,/...../ 2026 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş ve taraflarca imza altına alınmıştır.

YAYIN TARİHİ: 14/09/2026

HİZMET VEREN

Tepenet Teknoloji ve Güvenlik Ltd. Şti.

Tarih: / / 2026

İmza / Kaşe:

ABONE

Adı Soyadı:

Tarih: / / 2026

İmza: